

1. 裁判文书字号

库尔勒铁路运输法院(2023)新7102刑初104号刑事判决书

2. 案由：滥伐林木罪

【基本案情】

2022年12月20日，被告人艾某在未办理林木采伐许可证的情况下，在新疆某县某镇某村的林地范围内，雇佣他人非法砍伐1290株杨树。经某县林业和草原局认定，涉案砍伐树木的地类性质为林地；经新疆维吾尔自治区公安厅食药环司法鉴定中心鉴定，涉案1290株杨树立木蓄积量为76.816立方米。库尔勒铁路运输检察院以艾某涉嫌滥伐林木罪向库尔勒铁路运输法院提起公诉。被告人艾某对检察院起诉事实无异议，自愿认罪认罚，并已补种树木修复环境，自愿缴纳林业碳汇赔偿金4000元用于认购“碳汇”以弥补生态环境受到损害至修复完成期间服务功能丧失所导致的损失。

【案件焦点】

滥伐林木罪的被告人自愿认购“碳汇”弥补生态环境损害的，应当如何依法量刑。

【法院裁判要旨】

库尔勒铁路运输法院经审理认为：森林是我国的重要自然资源。国家对森林和其他林木实行特别的保护，对森林和其他林木的所有权、采伐作业、培育种植、分类经营管理活动和主管机关的职权，以及所有者和使用者的权利义务，都作出了明确的规定。《中华人民共和国森林法》和其他有关法律规定，对森林和其他林木只能合理采伐，凡采伐林木都必须申请许可，不准进行计划外采伐和无证采伐。违反《中华人民共和国森林法》的规定，未经有关部门批准并核发采伐许可证，或者虽持有采伐许可证，但违背许可证所规定的地点、数量、树种、方式任意采伐本单位所有或者管理的，以及本人自留山上或者其他林木，数量较大的，构成滥伐林木罪。被告人艾某违反森林法的规定，在未办理林木采伐许可证的情况下，擅自砍伐自有林木，立木蓄积量76.816立方米，数量较大，其行为已构成滥伐林木罪。艾某具有自首情节；犯罪时已经年满七十五周岁，依法可以从轻或减轻处罚；艾某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；被告人已补种树木修复环境，自愿缴纳林业碳汇赔偿金。碳汇补偿机制是指通过一系列的措施来减少或抵消人类活动产生的碳排放，以达到减缓气候变化的目的。通过认购碳汇替代生态修复，既解决了补植复绿“执行难”，增加了替代生态修复新模式，又让“绿水青山”通过碳汇交易变成“金山银山”，实现“减排”和“增收”良性互动。本案中，艾某未经相关部门许可，任意采伐自有林木，数量较大，其行为已构成滥伐林木罪。但鉴于其具有自首情节，积极退赃，认罪认罚，并以认购“碳汇”的方式对受损的生态环境进行了替代性修复，可以依法予以从轻处罚。库尔勒铁路运输法院判决如下：

被告人艾某犯滥伐林木罪，单处罚金人民币3000元（罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。

宣判后，各方当事人均未提起上诉、抗诉，判决已经生效。

【法官后语】

森林作为陆地生态系统的主体，是全球最大的碳储库，是人类生活不可或缺的资源，对地球及人类生活都具有重要影响。《中华人民共和国刑法》通过第三百四十五条规定规制了破坏森林生态环境的行为，具体来说，盗伐、滥伐森林或者其他林木这两类破坏森林生态环境的行为达到一定危害程度的，可能被认定为盗伐林木罪或滥伐林木罪，需要承担相应的刑事责任。但是行为人是是否积极履行生态环境相关责任，会影响刑事责任的认定。

行为人积极履行生态环境修复责任和生态损害赔偿责任，司法机关可对“法益恢复”行为作出酌定量刑情节考虑甚至予以出罪处理。犯罪行为人为积极实施“法益恢复”的补救行为，是通过自主有效的行为，譬如补植复绿、增殖放流、劳务代偿以及认购“碳汇”等及时消除了危险，恢复了受损法益。因此，将“法益恢复”作为量刑情节，对行为人从宽处罚，不仅可以减轻犯罪所造成的法益损害，也符合《中华人民共和国刑法》宽严相济的规定。

本案是新疆首例涉碳汇生态损害赔偿案件。被告人艾某的行为已构成滥伐林木罪，但是鉴于其是年近80岁的高龄老人，不适宜承担传统的补植复绿的修复责任方式，为此，法院经走访调研、借鉴经验做法，创新性采用以“碳汇”价值计算该案植被恢复费用，引导被告人自愿缴纳林业碳汇赔偿金用于替代性修复，让“森林破坏者”转变为“森林生态修复者”，并将“环境法益恢复”纳入定罪量刑情节，综合考量被告人自首、认罪认罚等因素，依法对被告人从轻处罚(单处罚金)，实现了惩治犯罪与环境修复的“双赢”。

新疆维吾尔自治区作为我国国土陆地面积最大的省级行政区，约占国土总面积的六分之一，占地166.49万平方千米，^①自古以来就长期处于风沙肆虐中，防风、固土、种树、修渠……使得沙地变绿洲、荒原变林海，是一代又一代人努力奉献取得的生态成果。法院在审理环境资源案件中坚持“两山”理念，不断探索形成具有本地特色的修复和保护生态环境资源的司法产品，具有

^①参见中国一带一路网，<https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/09JKKJKH.html>，2025年4月16日访问。

更加重要的意义。“碳汇补偿”在司法领域属于新事物，目前处于探索阶段。在环境资源刑事审判中引导被告人自愿认购“碳汇”，既对破坏森林资源的行为起到了震慑和教育作用，也通过认购碳汇替代生态修复，解决了补植复绿“执行难”，换种方式进行固碳减排，让“绿水青山”通过碳汇交易变成“金山银山”，实现“减排”和“增收”良性互动。

综上，采用购买林业碳汇进行生态修复的模式，在一定程度上弥补了传统生态修复方式周期长、修复成果不显著、无法保障等弊端，采用林业碳汇修复的模式不仅仅停留在受损区域，更多着眼于整个生态体系，与绿化造林、生态修复、乡村振兴等要素相结合，更契合全面生态文明建设的要求。

编写人：库尔勒铁路运输法院 王勇

非法采矿团伙实施软暴力的，能否认定为恶势力犯罪集团

—— 刘某等非法采矿、盗窃、危险驾驶案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

郑州铁路运输法院(2022)豫7101刑初110号刑事判决书

2. 案由：非法采矿罪、盗窃罪、危险驾驶罪

【基本案情】

2019年10月至2020年11月，被告人刘某分别纠集陈某某、王某某等人，以在某县租赁的某厂区为据点，为牟取非法利益，未取得采矿许可证，在某厂 区等七个地点多次实施非法采砂犯罪。经鉴定，该团伙的非法采砂行为造成矿 产资源破坏价值共计7632717.4元。

在非法采砂期间，刘某等人拉拢某厂区所在地村支书李某某及当地部分公职人员，为其非法采砂提供庇护，多次阻挠群众各种形式的举报，强迫群众撤回举报，逐渐形成以刘某为首，以陈某某、王某某等四人为骨干，李某某等人为成员的恶势力犯罪集团。在非法采砂期间，刘某在得知李某某因故需要资金，为使李某某继续对其在非法采砂时提供庇护，承诺为李某某提供资金帮助，伙同团伙成员王某某采取破坏手段盗窃所租赁厂区中的厂房设备，被盗物品被变卖89685元；在非法采砂期间，该犯罪集团组织人员在采砂现场周边放风，盘查过路人员，监视执法车辆，损毁他人财物，使用垃圾填埋砂坑，严重破坏生态环境，严重扰乱当地居民的生产生活秩序，在当地造成恶劣影响。

【案件焦点】

犯罪团伙实施的“软暴力”行为能否被认定为恶势力犯罪集团。

【法院裁判要旨】

郑州铁路运输法院经审理认为：本案以被告人刘某为首的犯罪团伙在实施违法犯罪活动中，虽然尚未形成黑社会性质组织，但黑社会性质组织罪的“四个特征”在该团伙身上已初步体现，应认定为恶势力犯罪集团；刘某作为组织、领导犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人陈某某等四人在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李某某等人在共同犯罪中起次要或者帮助作用，系从犯；被告人牛某某、郑某某只参与了一个地点的非法采砂行为，且持续时间较短，在该起犯罪中属一般共同犯罪。

郑州铁路运输法院综合全案量刑情节，作出以下判决：

一、对犯罪集团首要分子刘某以非法采矿罪、盗窃罪数罪并罚，判处有期徒刑八年，并处罚金；

二、对主犯陈某某等四人分别以非法采矿罪、盗窃罪判处有期徒刑二年零六个月至三年，并处罚金；

三、对从犯李某某等人分别以非法采矿罪、危险驾驶罪判处有期徒刑一年

至二年，并处罚金；

四、对牛某某、郑某某分别以非法采矿罪判处有期徒刑一年，并处罚金；

五、对赵某有以非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金。

宣判后，各方当事人均未提起上诉、抗诉，判决已经生效。

【法官后语】

本案的争议焦点为刘某等人在非法采砂犯罪中主要实施了“软暴力”行为，该团伙能否被认定为恶势力犯罪集团。

一、恶势力犯罪集团的主要特征

根据法律规定，恶势力犯罪集团是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。本案以被告人刘某为首的犯罪团伙实施的违法犯罪活动属于涉恶犯罪行为。

（一）组织特征

恶势力犯罪集团通常有三名以上的组织成员，内部呈金字塔形结构，具有多层分工，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，有固定的盘踞场所，并且具备一定的组织性。本案中，刘某是团伙明确的组织者、领导者，陈某某等人为该团伙稳定的骨干成员，该团伙在实施犯罪过程中，层级鲜明，一切听从刘某指挥安排，由刘某具体指定团伙成员的职责分工，遇到阻碍时由刘某想办法或出资协调；李某某及当地被拉拢的公职人员利用各自身份和影响力为该团伙提供非法保护，当地群众屡次举报无果，“保护伞”已现雏形。

（二）经济特征

恶势力犯罪集团将获取经济利益作为重要目的。经济实力为该集团的形成和后续的发展提供了物质条件，也为组织巩固现有成员结构及拓展成员规模提供了有力支撑。本案中，以刘某为首的团伙通过非法采砂敛财，并使用

234 | 中国法院2025年度案例 · 土地纠纷(含环境资源纠纷)

违法所得支付日常的生活开销，支付组织成员工资，支付租赁器械费用，拉拢村干部和其他公职人员提供保护，通过盗卖他人厂房设备筹款，为拉拢“保护伞”使用赃款行贿，初步形成以不正当收益养保护黑伞的经济利益生态链。

(三) 行为特征